Anexo II · Acordo de proteção de dados (LGPD)

Parte do contrato nº [MVT-AAAA-NNN] entre **[Movitech]** (MOVITECH) e **[cliente]** (CLIENTE).

1. PAPÉIS

1.1. Para os dados dos **clientes finais** (quem pede, agenda ou preenche formulário) e da **equipe** do CLIENTE, o **CLIENTE é o controlador** e a **MOVITECH é a operadora** (Lei 13.709/2018, art. 5º, VI e VII). A MOVITECH só trata esses dados para prestar o serviço contratado e seguindo as instruções do CLIENTE.

1.2. Para os dados de contato do próprio CLIENTE (nome do responsável, e-mail, telefone, dados de cobrança), a MOVITECH é controladora e os usa só para o contrato, cobrança e comunicação comercial com ele.

2. QUAIS DADOS

Titulares	Dados	Para quê
Clientes finais	nome, telefone, endereço de entrega e referência, itens pedidos, observações, forma de pagamento escolhida, avaliação, mesa	receber, preparar, entregar e acompanhar o pedido; avisar sobre o andamento; relatórios de venda do CLIENTE
Equipe do CLIENTE	nome, usuário, perfil de acesso, senha (guardada só como código criptografado)	acesso ao sistema
Todos	IP e registros técnicos de acesso	segurança, prevenção de fraude e de invasão

2.1. O sistema **não coleta dados de cartão**. Pagamentos vão direto ao CLIENTE.

2.2. O CLIENTE não deve cadastrar no sistema dados sensíveis (saúde, religião, biometria etc.) nem dados de crianças, a não ser que isso esteja previsto no contrato.

3. OBRIGAÇÕES DA MOVITECH

3.1. Tratar os dados só para o objeto do contrato, nunca vender nem usar para outra finalidade.

3.2. Manter medidas de segurança: dados de cada cliente separados; senhas criptografadas; conexão https; bloqueio automático de tentativas de invasão; cópia de segurança diária criptografada; acesso ao banco de dados restrito à MOVITECH.

3.3. Garantir que quem tem acesso aos dados (sócios, funcionários, prestadores) tenha compromisso de sigilo.

3.4. **Comunicar ao CLIENTE em até 48 horas** qualquer incidente de segurança que possa afetar dados pessoais, com o que aconteceu, quais dados e titulares, e as medidas tomadas, para que o CLIENTE avalie a comunicação à ANPD e aos titulares (art. 48).

3.5. Ajudar o CLIENTE, em até **5 dias úteis**, a responder pedidos de titulares (acesso, correção, exclusão, portabilidade).

3.6. Encaminhar ao CLIENTE qualquer pedido de titular que chegar direto à MOVITECH.

4. SUBOPERADORES

4.1. O CLIENTE autoriza o uso dos seguintes fornecedores, necessários para o sistema funcionar:

Fornecedor	Para quê	Onde
Vercel	hospedagem do site	EUA/global
Render	servidor da aplicação	EUA
Neon	banco de dados	[região do banco]
GitHub	código e cópias de segurança criptografadas	EUA
ViaCEP	consulta de endereço pelo CEP (só o CEP é enviado)	Brasil
Meta (WhatsApp Business API)	avisos ao cliente final, só se o CLIENTE ativar	global

4.2. Esses fornecedores podem guardar dados fora do Brasil. A transferência se apoia no art. 33 da LGPD (cláusulas contratuais padrão e garantias de segurança dos fornecedores).

4.3. A MOVITECH avisará o CLIENTE com 30 dias de antecedência antes de trocar ou incluir suboperador que trate dados pessoais. O CLIENTE pode se opor com motivo justificado e, se não houver acordo, cancelar sem multa.

5. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

5.1. Ter base legal para os dados que coleta (em geral, execução do pedido/contrato com o cliente final e legítimo interesse para segurança).

5.2. Manter publicados os termos de uso e a política de privacidade do seu cardápio/site (o sistema já oferece as páginas `/termos` e `/privacidade` do restaurante).

5.3. Não usar os telefones dos clientes finais para mensagens em massa sem consentimento.

5.4. Controlar quem da sua equipe tem acesso e com qual perfil.

6. FIM DO CONTRATO

6.1. O CLIENTE pode pedir a exportação dos dados em planilha em até 30 dias depois do fim do contrato.

6.2. Em até **90 dias** do fim do contrato, a MOVITECH apaga os dados pessoais do CLIENTE do sistema. As cópias de segurança se apagam sozinhas no ciclo normal (até [30] dias depois). Ficam guardados só os dados que a lei exigir (por exemplo, registros de acesso por 6 meses, Marco Civil da Internet, art. 15) e os documentos de cobrança do próprio CLIENTE.

7. ENCARREGADO

Contato para assuntos de dados pessoais na MOVITECH: [nome], [e-mail]. Contato no CLIENTE: [nome], [e-mail].

_____ _____

MOVITECH **CLIENTE**